# I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

## D. OTRAS DISPOSICIONES

### CONSEJERÍA DE DESREGULACIÓN, FAMILIA Y AYUDAS SOCIALES

*ORDEN DES/1226/2026, de 6 de noviembre, por la que se convoca la acción concertada en el ámbito de protección a la infancia para la prestación de servicios en los procedimientos de acogimiento familiar y de estancias temporales de menores con expediente de protección.*

Por Orden FAM/1367/2023, de 27 de noviembre, se aprueban bases de la acción concertada en el ámbito de protección a la infancia para la prestación de servicios en los procedimientos de acogimiento familiar y de estancias temporales de menores con expediente de protección (en adelante, las bases).

Con fecha 27 de agosto de 2026, la Directora General de Familia, como órgano competente por razón de la prestación objeto del concierto, emite el informe establecido en el artículo 7.3 del Decreto 3/2022, de 17 de febrero, por el que se establece el régimen jurídico del concierto social en determinados ámbitos del Sistema de Servicios Sociales de Responsabilidad Pública de Castilla y León.

La base 14 atribuye la convocatoria del procedimiento a la persona titular de la presidencia del Consejo de Administración de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, a propuesta de la persona titular del centro directivo competente en materia de infancia. La misma designación figura en las bases 16.4 y 21, para la resolución del procedimiento y la imposición de penalidades, y en el artículo 10.1, párrafo segundo, del Decreto 3/2022, de 17 de febrero. Dicha designación respondía a la organización administrativa existente cuando se aprobaron ambas normas, en la que la Gerencia de Servicios Sociales, organismo autónomo adscrito a la consejería competente en materia de servicios sociales, gestionaba las prestaciones de protección a la infancia, conforme a los artículos 46 y 47.2 de la Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de servicios sociales de Castilla y León.

Esta organización ha sido alterada por la reestructuración departamental de 2026. El Decreto 2/2026, de 13 de junio, del Presidente de la Junta de Castilla y León, de reestructuración de consejerías, atribuye a la Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales las competencias en materia, entre otras, de familia e infancia (artículo 2.2), y adscribe la Gerencia de Servicios Sociales a la Consejería de Sanidad y Bienestar Social (artículo 2.7). Por su parte, el Decreto 13/2026, de 29 de junio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, atribuye a esta la adopción de medidas en el ámbito de protección a la infancia [artículo 1.2.g)] y a la Dirección General de Familia la coordinación de las medidas relativas al acogimiento [artículo 9.f) e i)]; dispone que las funciones de sus órganos directivos centrales se desarrollen por el personal que las venía prestando en la Gerencia (disposición transitoria tercera); reconduce a dichos órganos las referencias normativas a

los centros directivos de la Gerencia (disposición adicional primera), y deroga el Decreto 2/1998, de 8 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, en cuanto se oponga a sus previsiones.

En consecuencia, y conforme al criterio material con el que el Decreto 3/2022 determina los órganos competentes en sus artículos 7.2, 9.1 y 10.1, párrafo primero, las referencias a la presidencia del Consejo de Administración de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León contenidas en el artículo 10.1, párrafo segundo, del citado decreto y en las bases 14, 16.4 y 21 deben entenderse realizadas a la persona titular de la Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, por ser el departamento actualmente competente por razón de la materia. Asimismo, las referencias a la Gerencia de Servicios Sociales recogidas en las bases 7.1, 17.2, 18.5 y 19 se entenderán efectuadas a dicha Consejería y, en el ejercicio de las competencias que le correspondan, a la Dirección General de Familia.

Y, en virtud de lo expresado:

RESUELVO

*Primero. Objeto y finalidad.*

1. La presente orden tiene por objeto convocar la acción concertada en el ámbito de protección a la infancia para la prestación de servicios en los procedimientos de acogimiento familiar y de estancias temporales de menores con expediente de protección.

2. El acogimiento familiar, como recurso de protección, tiene por finalidad permitir a los menores separados de su familia de origen vivir en otro entorno familiar reparador que responda de manera integral e individualizada a sus necesidades físicas, emocionales, cognitivas y sociales.

3. La finalidad de las estancias temporales es ofrecer a los menores que se encuentran separados de su familia y en un recurso de acogimiento residencial una convivencia en familia en periodos de tiempo concretos.

*Segundo. Ámbito territorial.*

El ámbito territorial de actuación de los servicios concertados comprende las nueve provincias de la Comunidad Autónoma.

*Tercero. Contenido y características del servicio objeto de concertación.*

El contenido y las características de los servicios objeto de concertación, distribuidos en los dos lotes previstos en la base 6, se establecen en el anexo I.

*Cuarto. Requisitos de las entidades para concertar.*

Las entidades deberán reunir los requisitos establecidos en la base 4.

*Quinto. Personas destinatarias de la actuación concertada, sistema de acceso al servicio y horario de atención al ciudadano.*

Las personas destinatarias, el sistema de acceso al servicio y el horario de atención al ciudadano serán los establecidos en las bases 5 y 6.

*Sexto. Condiciones técnicas de los servicios objeto de concertación.*

Las condiciones técnicas de los servicios, incluidos los medios personales y materiales mínimos de cada lote, se establecen en el anexo II.

*Séptimo. Financiación y precio del concierto.*

1. La acción concertada se financiará con cargo a la aplicación presupuestaria 09.21.231B05.25.000.0.

2. El precio máximo del servicio concertado (PMC) se establece para un periodo de ejecución de dos años desde su fecha de inicio (anualidades 2027 y 2028), y será el que se refleja en la tabla siguiente para cada servicio:

| *Lote 1: Servicios de acogimiento familiar y estancias temporales* | | | |
|---|---|---|---|
| *Periodo de ejecución* | *PMC sin IVA* | *10% IVA* | *PMC con IVA* |
| 2027 | 1.174.000,00 € | 117.400,00 € | 1.291.400,00 € |
| 2028 | 1.174.000,00 € | 117.400,00 € | 1.291.400,00 € |
| Total | 2.348.000,00 € | 234.800,00 € | 2.582.800,00 € |

| *Lote 2: Servicio de formación para el acogimiento familiar y para las estancias temporales* | | | |
|---|---|---|---|
| *Periodo de ejecución* | *PMC sin IVA* | *10% IVA* | *PMC con IVA* |
| 2027 | 154.200,00 € | 15.420,00 € | 169.620,00 € |
| 2028 | 154.200,00 € | 15.420,00 € | 169.620,00 € |
| Total | 308.400,00 € | 30.840,00 € | 339.240,00 € |

El precio máximo de los servicios concertados se ha establecido teniendo en cuenta las actividades básicas a desarrollar, la dotación profesional mínima para prestar los servicios y los costes directos e indirectos estimados de la acción concertada. El precio anual corresponde al funcionamiento continuado de los servicios concertados durante todo el año.

Sin perjuicio del precio máximo señalado, el régimen de pagos de dicho precio se ajustará a lo establecido en el apartado decimonoveno de la presente convocatoria, debiendo tenerse en cuenta, especialmente, que el mes de diciembre de cada anualidad se pagará e imputará presupuestariamente al ejercicio siguiente.

3. La eficacia de los conciertos que se formalicen quedará condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Castilla y León para cada anualidad.

*Octavo. Solicitudes y documentación.*

1. Las solicitudes se presentarán utilizando el formulario «Solicitud de la acción concertada para la prestación de servicios en los procedimientos de acogimiento familiar y de estancias temporales de menores con expediente de protección de la Comunidad Autónoma de Castilla y León», accesible desde la sede electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y León en la dirección https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es.

2. El formulario de solicitud indicará la documentación a presentar, así como aquellos documentos cuyos datos autoriza a la Administración a consultar, eximiendo de su presentación, excepto que la entidad interesada formule expresamente su oposición a la consulta, en cuyo caso deberá aportarlos junto a la solicitud.

3. Junto a la solicitud deberá presentarse la siguiente documentación:

a) Copia del NIF de la entidad solicitante.

b) Acreditación del apoderamiento del representante de la entidad, salvo que conste inscrito en el Registro Electrónico de Apoderamientos.

c) Copia del DNI o NIE de la persona representante de la entidad.

d) En el caso de personas jurídicas, escritura o documento de constitución, los estatutos o acto fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate.

e) En el caso de uniones temporales cada uno de los miembros de la unión acreditará su personalidad y capacidad de obrar con arreglo a lo dispuesto en los apartados anteriores, debiendo hacerse constar en documento privado los siguientes extremos:

- Los nombres y circunstancias de los que la suscriben.
- La participación de cada uno de ellos.
- El compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en el caso de resultar seleccionada como entidad concertada.
- El nombramiento de un representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del concierto social se deriven hasta la extinción de este.

f) Proyecto de actuación con la planificación y organización de los servicios a concertar, con el siguiente contenido mínimo:

- Objetivos.
- Contenido técnico.
- Descripción detallada de las actividades a desarrollar.
- Metodología de la intervención.
- Sistema de evaluación. Criterios de evaluación. Indicadores.
- Adecuación de los recursos humanos que vayan a realizar las actuaciones. De ser posible, se incluirá la relación del equipo profesional encargado de prestar el servicio concertado, con indicación del nombre, titulación, tipo de contrato (categoría o grupo profesional), y dedicación horaria semanal.
- Plan de formación diseñado por la entidad que opte al lote 2 para el desarrollo de las actuaciones establecidas.

g) Documento en el que se relacionen las mejoras de la oferta básica.

h) Relación de los espacios físicos para el desarrollo de los servicios concertados, según las condiciones requeridas para cada lote.

i) Certificado de calidad en la gestión de la entidad.

j) Propuesta económica. Se formulará por lote, sin IVA, y no podrá superar el precio máximo establecido en el apartado séptimo; las propuestas que lo superen quedarán excluidas.

k) Documentación justificativa o declaración responsable de la entidad solicitante de los requisitos establecidos en el apartado Cuarto de la presente convocatoria, así como de:

- Hallarse al corriente de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, salvo que estén exoneradas de acuerdo con la normativa aplicable, así como en el cumplimiento de obligaciones de reintegro de subvenciones impuestas por las disposiciones vigentes.

- No mantener deudas o sanciones de naturaleza tributaria en período ejecutivo con la Hacienda de la Comunidad de Castilla y León.

- Cumplir con la normativa de protección de datos de carácter personal, adoptando e implementando las medidas de seguridad previstas por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

- Disponer de seguro de responsabilidad civil, al menos durante la vigencia del concierto social y de sus prórrogas.

- Cumplir con la normativa vigente sobre integración laboral de las personas con discapacidad.

- Cumplir lo dispuesto en la legislación vigente en materia de protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia en los profesionales que atiendan a menores de edad.

- Ser titular de la cuenta corriente en la que desea recibir el pago por la concertación y cuyos datos se indicarán en la solicitud.

- Comprometerse a cumplir todos los requisitos establecidos en las bases, convocatoria y demás normativa de aplicación.

*Noveno. Forma y plazo para la presentación de solicitudes.*

1. De conformidad con lo previsto en el artículo 10.4 del Decreto 3/2022, de 17 de febrero, la tramitación electrónica será obligatoria en todas las fases del procedimiento. A tal efecto, los interesados deberán disponer de DNI o certificado electrónicos expedido por entidad prestadora del servicio de certificación reconocida por la Junta de Castilla y León, y que sea compatible con los diferentes elementos habilitantes y plataformas tecnológicas corporativas. Las entidades prestadoras de ese servicio reconocidas por la Junta de Castilla y León, figuran en una relación actualizada publicada en la sede electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

2. Las solicitudes se presentarán telemáticamente en la forma y según los modelos normalizados disponibles en la sede electrónica, a través del registro electrónico de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, accesible desde la sede electrónica de la Comunidad de Castilla y León en la dirección https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es

3. El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de Castilla y León.

4. Las solicitudes se deberán cursar junto con la correspondiente documentación que se digitalizará y aportará como archivos anexos, sin perjuicio de la posibilidad de que la Administración pueda requerir a la entidad solicitante la exhibición del documento o de la información original en los términos previstos en el artículo 28.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

*Décimo. Notificación electrónica.*

1. De conformidad con lo previsto en el artículo 41.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y en el artículo 10.4 del Decreto 3/2022, de 17 de febrero, las notificaciones se practicarán por medios electrónicos.

2. Las notificaciones y comunicaciones que los órganos competentes de la Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales dirijan a los interesados se realizarán mediante la puesta a disposición del documento de que se trate a través del sistema de notificación por comparecencia en sede electrónica accesible desde https://www.ae.jcyl.es/notifica.

3. Para la práctica de la notificación la Administración enviará un aviso al dispositivo electrónico o a la dirección de correo electrónico del interesado o, en su caso, de la persona representante que este haya comunicado, informándole de la puesta a disposición de una notificación en la sede electrónica de la Administración. La falta de práctica de este aviso, de carácter meramente informativo, no impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida.

4. Conforme a lo establecido en el artículo 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las notificaciones se entenderán practicadas en el momento en que se produzca el acceso a su contenido y se entenderán rechazadas cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.

5. Cuando el interesado o su representante rechace la notificación de una actuación administrativa, se hará constar en el expediente, especificándose las circunstancias del intento de notificación y el medio, dando por efectuado el trámite y siguiéndose el procedimiento.

*Undécimo. Criterios técnicos de valoración.*

1. Los criterios de valoración se establecen atendiendo a criterios de objetividad, rigor, proporcionalidad, adecuación a los objetivos, motivación, publicidad y transparencia, en coherencia con los distintos fines perseguidos por la actuación concertada que se pretende.

2. La valoración se hará conjuntamente respecto del total de solicitudes presentadas y admitidas. Una vez valoradas se ordenarán en atención a la puntuación obtenida.

3. Las solicitudes se valorarán sobre un máximo de 130 puntos, distribuidos según los siguientes criterios diferenciando ambos lotes:

3.1 Lote 1: Servicios de acogimiento familiar y estancias temporales:

a) Por experiencia de la entidad en el ámbito de la actuación a concertar: 2 puntos por cada año de experiencia, con un máximo de 20 puntos. Los períodos inferiores a 1 año de experiencia no se valorarán. Este criterio podrá acreditarse mediante un certificado de la Administración para la que se hayan llevado a cabo las actuaciones objeto de la presente actuación concertada.

b) Experiencia de la entidad en la atención e intervención específica con menores del sistema de protección a la infancia, con un máximo de 20 puntos. Los períodos inferiores a 1 año de experiencia no se valorarán. Este criterio podrá acreditarse mediante un certificado de la Administración para la que se hayan llevado a cabo las actuaciones objeto de la presente actuación concertada, distribuidos de la siguiente manera:

- Programas de acogimiento residencial: 0,25 por cada recurso y año, con un máximo de 5 puntos.

- Otros programas de intervención en el ámbito no residencial: 1 punto por programa y año, con un máximo de 15 puntos.

c) Por el proyecto de actuación de la planificación, organización y funcionamiento de los servicios a concertar, con el contenido mínimo que se determina en la presente convocatoria, con un máximo de 20 puntos, desglosados de la siguiente manera:

- Calidad del proyecto presentado, valorándose la mejor descripción, adecuación y concreciones de las actuaciones a realizar. Hasta 10 puntos.

- Adecuación de los recursos humanos que vayan a prestar los servicios. Hasta 10 puntos.

d) Propuesta económica. Máximo 5 puntos. La puntuación máxima la obtendrá la oferta económica más baja de las admitidas y el resto aplicando la siguiente fórmula: P=5*(Omb/Of)

P=puntuación obtenida

Of=oferta de la entidad solicitante sin IVA

Omb=oferta económica más baja sin IVA

e) Por la propuesta de implementación de prácticas innovadoras que incidan directamente en la calidad de los servicios concertados, con un máximo de 20 puntos. A estos efectos se considerarán prácticas innovadoras las siguientes:

- La presentación de actuaciones o proyectos no desarrollados en Castilla y León en materia de acogimiento familiar o estancias temporales. Hasta 15 puntos.

- Presentación de actuaciones novedosas que impliquen la intervención de nuevas tecnologías. Hasta 5 puntos.

f) Por presentar mejoras que incidan directamente en la calidad de los servicios concertados, con un máximo de 15 puntos. A estos efectos se considerarán como mejoras:

- Compromiso de disponer, desde el inicio de la ejecución, de recursos personales de carácter técnico (Titulados en Psicología y Trabajo Social) por encima del mínimo exigido en esta convocatoria. Hasta un máximo de 5 puntos.

- Compromiso de disponer, desde el inicio de la ejecución, de recursos de respiro para las familias acogedoras. Hasta un máximo de 5 puntos.

- Compromiso de disponer, desde el inicio de la ejecución, de recursos de ocio, y esparcimiento para las familias de acogida y menores acogidos. Hasta un máximo de 5 puntos.

g) Por disponer de espacios físicos adecuados fuera de las capitales de provincia para el desarrollo de los servicios y actuaciones concertadas, puntuándose con 1 punto por espacio, computándose únicamente uno por localidad y provincia, hasta un máximo de 10 puntos a quien disponga de espacios en las nueve provincias.

h) Disponer de un plan de formación continua dirigida a los profesionales encargados de la ejecución de la acción concertada, hasta un máximo de 5 puntos.

i) Por disponer de certificados de calidad en la gestión y funcionamiento del servicio a concertar: 5 puntos si cuentan con algún certificado en vigor en base a normas certificables.

j) Por tener contratadas a personas con discapacidad por encima de la obligación legal. 5 puntos si superan la obligación legal.

k) Por disponer de certificados de calidad en la gestión de la entidad expedidos por un organismo independiente: 5 puntos si cuentan con algún certificado en vigor en base a normas certificables, como por ejemplo la ISO 9001, ONG con calidad o el modelo de excelencia empresarial EFQM.

3.2 Lote 2: Servicio de formación para el acogimiento familiar y para las estancias temporales:

a) Por experiencia de la entidad en el ámbito de la actuación a concertar: 2 puntos por cada año de experiencia, con un máximo de 20 puntos. Los períodos inferiores a 1 año de experiencia no se valorarán. Este criterio podrá acreditarse mediante un certificado de la Administración para la que se hayan llevado a cabo las actuaciones objeto de la presente actuación concertada.

b) Experiencia de la entidad en la atención e intervención específica con menores del sistema de protección a la infancia, con un máximo de 20 puntos. Los períodos inferiores a 1 año de experiencia no se valorarán. Este criterio podrá acreditarse mediante un certificado de la Administración para la que se hayan llevado a cabo las actuaciones objeto de la presente actuación concertada, distribuidos por:

- Programas de acogimiento residencial: 0,25 por cada recurso y año, con un máximo de 5 puntos.

- Otros programas de intervención en el ámbito no residencial: 1 punto por programa y año, con un máximo de 15 puntos.

c) Por experiencia de la entidad en el ámbito de formación a profesionales del sistema de protección a la infancia de Castilla y León. Hasta un máximo de 20 puntos.

d) Por haber elaborado manuales de formación en materia de las actuaciones a concertar. Hasta un máximo 10 puntos.

e) Por el proyecto de actuación de la planificación, organización y funcionamiento de los servicios a concertar, con el contenido mínimo que se determina en la presente convocatoria, con un máximo de 20 puntos, desglosados de la siguiente manera:

- Calidad del proyecto presentado, valorándose la mejor descripción, adecuación y concreciones de las actuaciones a realizar. Hasta 10 puntos.

- Adecuación de los recursos humanos que vayan a prestar los servicios. Hasta 10 puntos.

f) Propuesta económica. Máximo 5 puntos. La puntuación máxima la obtendrá la oferta económica más baja de las admitidas y el resto aplicando la siguiente fórmula: P=5*(Omb/Of).

P=puntuación obtenida

Of=oferta de la entidad solicitante sin IVA

Omb=oferta económica más baja sin IVA

g) Por la propuesta de implementación de prácticas innovadoras y mejoras que incidan directamente en la calidad de los servicios concertados, con un máximo de 10 puntos. A estos efectos se considerarán prácticas innovadoras las siguientes:

- La presentación de actuaciones o proyectos de formación no desarrollados en Castilla y León en materia de acogimiento familiar o estancias temporales. Hasta 5 puntos.

- Presentación de actuaciones novedosas que impliquen la intervención de nuevas tecnologías. Hasta 5 puntos.

h) Por disponer de espacios adecuados para la formación en las diferentes provincias, puntuando hasta un máximo de 5 puntos.

i) Disponer de un plan de formación continua dirigida a los profesionales encargados de la ejecución de la acción concertada, hasta un máximo de 5 puntos.

j) Por disponer de certificados de calidad en la gestión y funcionamiento del servicio a concertar: 5 puntos si cuentan con algún certificado en vigor en base a normas certificables.

k) Por tener contratadas a personas con discapacidad por encima de la obligación legal. 5 puntos si superan la obligación legal.

l) Por disponer de certificados de calidad en la gestión de la entidad expedidos por un organismo independiente: 5 puntos si cuentan con algún certificado en vigor en base a normas certificables, como por ejemplo la ISO 9001, ONG con calidad o el modelo de excelencia empresarial EFQM.

4. La valoración se hará conjuntamente respecto del total de solicitudes presentadas y admitidas por lotes. Una vez valoradas se ordenarán en atención a la puntuación obtenida. Se seleccionará en cada lote la solicitud que obtenga mayor puntuación.

5. De conformidad con lo dispuesto en la Ley 16/2010, de 20 de diciembre, en el caso de que varias entidades obtengan, conforme a los criterios anteriores, la misma valoración, siempre que sean análogas condiciones de eficacia, calidad y rentabilidad social, se optará por aquella que esté constituida sin ánimo de lucro y en el caso de que ambas lo sean, se optará por aquella que forme parte de la Red de Protección e inclusión a personas y familias en situación de mayor vulnerabilidad social o económica en Castilla y León.

*Duodécimo. Plazo de ejecución del concierto social y eventuales prórrogas.*

1. El plazo de ejecución de esta acción concertada será de dos años contados a partir del día siguiente al de la fecha de formalización del concierto social o desde la fecha posterior que en él se determine. Las anualidades previstas en el apartado séptimo se ajustarán en función de la fecha de inicio.

Antes de la finalización del plazo inicial y por mutuo acuerdo de las partes, el concierto social podrá ser objeto de una o varias prórrogas. Estas prórrogas no podrán superar, aislada o conjuntamente el plazo fijado originariamente (2 años). La duración total del concierto social, incluidas las prórrogas, no podrá superar los 4 años de duración. La prórroga se regirá por lo dispuesto en la base 10.

*Decimotercero. Modificación del concierto.*

1. El concierto podrá modificarse en los supuestos y con los límites establecidos en la base 11 y en el artículo 17 del Decreto 3/2022, de 17 de febrero.

2. El procedimiento de modificación se iniciará bien de oficio por la Administración concertante o bien a instancia de la entidad concertada siendo, en todo caso, preceptiva la audiencia a la misma. La modificación se formalizará en documento administrativo suscrito por las dos partes que se incorporará como anexo al concierto social. En el documento se deberán concretar y justificar las causas de la modificación, el precio del concierto que resulte de aplicación, la identificación de los elementos del concierto objeto de modificación y el inicio de la aplicación de la modificación acordada.

3. El plazo para resolver y notificar el acto de modificación será, como máximo, de tres meses desde la fecha del acuerdo de iniciación.

*Decimocuarto. Cesión y subcontratación de las prestaciones del concierto.*

1. La cesión y la subcontratación de las prestaciones del concierto se regirán por la base 12.

2. El equipo técnico encargado de las actividades concertadas será contratado a tal fin por la entidad concertada y formará parte de su plantilla de personal.

*Decimoquinto. Causas de extinción y resolución del concierto.*

Son causas de extinción y resolución del concierto las previstas en el artículo 18 del Decreto 3/2022, de 17 de febrero y en el artículo 94 bis de la Ley 16/2010, de 20 de diciembre.

*Decimosexto. Comisión de verificación.*

1. La comisión de verificación es el órgano colegiado encargado de verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos a las entidades que se presentan a la acción concertada y de emitir el informe en el que se concretará el resultado de puntuar las solicitudes, una vez aplicados los criterios previstos en esta convocatoria.

2. La comisión de verificación estará compuesta por:

a) Presidencia: La persona titular de la Jefatura de Servicio competente en materia de protección de menores.

b) Vocales: dos técnicos que presten servicio en el centro directivo competente en materia de infancia, una de las cuales ejercerá las funciones de la secretaría con voz y voto.

3. Las personas que integran la comisión serán designadas por la persona titular de la Dirección General de Familia, de conformidad con la base 15.3.

*Decimoséptimo. Instrucción y resolución.*

1. La competencia para instruir el procedimiento de concertación corresponde a la persona titular de la Dirección General de Familia.

2. Una vez recibida la solicitud, la comisión de verificación comprobará que reúne los requisitos exigidos y que va acompañada de la documentación requerida. Si se apreciara que la solicitud no está debidamente cumplimentada o no está acompañada de la documentación exigida, se requerirá a la entidad solicitante de conformidad con el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, para que, en el plazo de diez días, proceda a su subsanación o acompañe la documentación necesaria, en su caso, de forma telemática, con indicación, de que si así no lo hiciese, se le tendrá por desistida de su petición, previa resolución del órgano competente de conformidad con lo previsto en el artículo 21 del mismo texto legal.

3. Una vez determinadas las solicitudes admitidas, la comisión de verificación procederá a su valoración conforme a los criterios y la puntuación prevista en las bases y en la presente convocatoria y elevará al órgano instructor el informe que servirá de base para la propuesta de resolución del procedimiento. La propuesta de resolución corresponde a la persona titular de la Dirección General de Familia.

4. El órgano competente para dictar la orden de resolución será la persona titular de la Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales. La orden, que tendrá el contenido establecido en el artículo 10.2 del Decreto 3/2022, de 17 de febrero, se notificará conforme a lo establecido en los artículos 41 y 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y se publicará en el Portal de Gobierno Abierto de la Junta de Castilla y León.

5. El plazo máximo de resolución y notificación será de tres meses contados desde el día siguiente a la finalización del plazo de presentación de solicitudes. Transcurrido dicho plazo sin que se haya dictado y notificado la resolución del procedimiento se entenderá desestimada la solicitud en los términos previstos en las normas reguladoras del procedimiento administrativo común.

6. Contra la orden de resolución del procedimiento de concertación, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, conforme a lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, recurso potestativo de reposición ante la persona titular de la Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, en el plazo de un mes, o bien, directamente, recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en virtud de lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa en el plazo de dos meses. En ambos casos, el plazo para recurrir se computará a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación de la orden.

*Decimoctavo. Formalización del concierto.*

El concierto social se formalizará en documento administrativo, suscrito por ambas partes, en el plazo máximo de quince días hábiles desde la notificación de la orden por la que se resuelve el procedimiento de concertación del servicio. El documento recogerá los extremos previstos en el artículo 11 del Decreto 3/2022, de 17 de febrero.

*Decimonoveno. Régimen de pagos.*

1. El régimen de facturación y pago será el establecido en la base 18, con las especificaciones de los párrafos siguientes.

2. Las facturas emitidas reflejarán el periodo de facturación. El importe total de cada factura será el resultado de dividir el coste de cada una de las anualidades de vigencia del concierto entre el número de meses que corresponda a dicha anualidad.

3. El importe total de las facturas emitidas por cada año natural no podrá superar en ningún caso el coste total del servicio que se establezca en el concierto que se formalice. Los pagos a la entidad concertada se efectuarán por mensualidades vencidas, una vez realizada la prestación y condicionados a la declaración por la Administración de la conformidad con el servicio prestado. Al realizarse el pago a mes vencido, la facturación correspondiente al mes de diciembre de cada año se abonará con cargo a los créditos del ejercicio económico siguiente.

*Vigésimo. Obligaciones de la Dirección General de Familia.*

Serán obligaciones de la Dirección General de Familia:

a) Facilitar el correcto desarrollo y ejecución de los contenidos especificados en el concierto.

b) Impulsar los protocolos y procedimientos de actuación para la coordinación de los servicios con otros recursos.

c) Garantizar el acceso de las personas usuarias de los servicios objeto del concierto en condiciones de igualdad, en los términos establecidos en las bases y en esta convocatoria.

d) Supervisar la planificación y programación anual de las actuaciones concertadas y autorizar las modificaciones que puedan producirse.

e) Realizar el seguimiento y supervisión del trabajo realizado por la entidad y apoyarla técnicamente en cualquier aspecto relacionado con la ejecución de los servicios, así como dictar las órdenes e instrucciones precisas para el correcto cumplimiento del concierto, así como para la elaboración de informes, memorias y demás.

f) Abonar a la entidad concertada el importe que corresponda en cada periodo, en virtud de lo establecido en el concierto social que se formalice, según lo establecido en el apartado séptimo.

g) Apoyar la coordinación con otras instituciones, en caso de que sea necesario.

*Vigesimoprimero. Obligaciones de las entidades concertadas.*

Las entidades concertadas vendrán obligadas a:

a) Proporcionar a las familias y menores una atención adecuada, integral, personalizada y continuada.

b) Desarrollar y ejecutar los contenidos establecidos en el concierto, aportando y gestionando los medios y recursos, tanto materiales como personales, necesarios para la adecuada ejecución de este.

c) Establecer una coordinación fluida con las Secciones de Protección a la Infancia dependientes de las Gerencias Territoriales de Servicios Sociales, así como aplicar los protocolos, pautas y procedimientos de actuación que indique el centro directivo competente en materia de infancia.

d) Informar y colaborar con los programas que realice la Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales en favor de la protección a la infancia en Castilla y León.

e) Cubrir a la mayor brevedad posible las reducciones de jornada y bajas de personal producidas durante el desarrollo del concierto social.

f) Elaborar una planificación y programación anual del servicio y remitirla al centro directivo antes del 31 de enero del año en curso del concierto.

g) Presentar trimestralmente una memoria de datos conforme a los modelos establecidos por el centro directivo competente en materia de infancia.

h) Elaborar una memoria anual sobre las actuaciones realizadas, que incluirá el grado de satisfacción de los usuarios, conforme al modelo establecido por el centro directivo en materia de infancia. Esta memoria se presentará al centro directivo competente en infancia antes del 1 de febrero de cada anualidad vencida, así como, en su caso, a la fecha de finalización del concierto si hubiese cambio de entidad.

i) Elaborar las estadísticas y cuantos informes y datos sean necesarios y requeridos por el centro directivo competente en materia de infancia, así como facilitar en todo momento, las tareas de seguimiento.

j) No realizar ninguna acción o gestión con los medios de comunicación sin autorización previa expresa por parte del centro directivo competente en materia de infancia. Se incluyen en este concepto cualquier intercambio de información o valoración sobre la posibilidad o no de hacer una cobertura mediática sobre la actividad de los servicios. La difusión de datos o información a través de medios de comunicación propios de la entidad concertada, como folletos, memorias, vídeos corporativos o boletines informativos internos deberá realizarse según las normas establecidas por la Junta de Castilla y León (imagen institucional, formato, etc.) y ser visada y autorizada expresamente por el centro directivo competente en materia de infancia antes de su publicación, edición y difusión.

k) Asumir el compromiso resultante, en su caso, de los convenios de colaboración que firme la Junta de Castilla y León durante la vigencia del presente concierto.

l) Asistir a las comisiones de seguimiento y a cuantas reuniones de coordinación o similar convoque el centro directivo competente en materia de infancia.

m) Poner a disposición de las personas usuarias un sistema de quejas y reclamaciones, que deberán comunicarse en un plazo máximo de quince días al centro directivo en materia de infancia, junto con la respuesta aportada por la entidad concertada.

n) Mantener las instalaciones, mobiliario y enseres en condiciones adecuadas de funcionamiento e higiene.

o) Comunicar por escrito a la Sección de Protección a la Infancia correspondiente, así como al centro directivo competente en materia de infancia cualquier incidente grave que suceda en el desarrollo de las actuaciones, que haya afectado o pueda afectar a la seguridad de las familias o menores, que altere el funcionamiento de estas o que por sus características deban ser conocidos inmediatamente por esta.

p) Presentar al centro directivo competente en materia de infancia, en el plazo de quince días naturales posteriores a la formalización del concierto, el listado definitivo del personal encargado de la prestación de cada servicio con indicación de los horarios, días y turnos de intervención, así como las direcciones y contactos de los mismos, con arreglo a esta convocatoria, actualizándolo con cada cambio que se produzca a lo largo del desarrollo del concierto social.

q) Presentar al centro directivo competente en materia de infancia la documentación que éste le requiera respecto al cumplimiento de los requisitos exigidos.

r) Formar a los profesionales de la entidad concertada en los programas, manuales y procedimientos establecidos por el centro directivo competente en materia de infancia.

s) En los casos de tener contacto con menores, comprobar y garantizar que el personal que desarrolla la actividad objeto de concierto social cumple el requisito previsto en el artículo 57 y siguientes de Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, así como en los apartados 4 y 5 del artículo 8 de la Ley 45/2015, de 14 de octubre, del Voluntariado.

t) Cumplir, en el desarrollo del concierto social, con la normativa vigente que le resulte de aplicación en cualquier ámbito: laboral, tributario, social, prevención de riesgos laborales, etc.

u) Cumplir las obligaciones en materia de protección de datos personales establecidas en el apartado vigesimosexto.

v) Una vez extinguido el concierto, y hasta que el servicio pueda ser asumido por otra entidad, continuar prestándolo en las mismas condiciones cuando así lo acuerde el órgano concertante, por un periodo máximo de seis meses, de conformidad con el artículo 94 bis.3 de la Ley 16/2010, de 20 de diciembre, y el artículo 18.4 del Decreto 3/2022, de 17 de febrero.

w) Completar los informes de valoración y seguimiento iniciados que, por razón temporal o por la finalización del concierto, no se hayan cumplimentado.

*Vigesimosegundo. Sistema de seguimiento y control público del concierto social.*

El seguimiento y el control público del concierto se ajustarán a la base 19.

Cuando la duración del concierto, incluidas sus prórrogas, alcance tres años, se realizará una evaluación intermedia al cabo de año y medio desde el inicio de la prestación, además de la evaluación final, que se publicarán en el portal de transparencia, conforme al artículo 16.d) del Decreto 3/2022, de 17 de febrero.

*Vigesimotercero. Comisión de seguimiento.*

1. Para llevar a cabo el seguimiento y control del concierto social se constituirá una comisión formada por las mismas personas que integran la comisión de verificación.

2. La comisión se reunirá de forma ordinaria al menos dos veces al año y, con carácter extraordinario, siempre que sea necesario, ejerciendo sus funciones de conformidad con lo establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

3. La comisión podrá realizar propuestas para la extinción, revisión de precios y modificación o ampliación del ámbito material del concierto social por razones de interés público.

*Vigesimocuarto. Publicidad e información.*

El régimen de publicidad e información será el establecido en la base 20.

*Vigesimoquinto. Régimen de penalidades aplicables al incumplimiento del concierto.*

El régimen de penalidades será el establecido en la base 21.

*Vigesimosexto. Protección de datos personales.*

La entidad concertada estará obligada al cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (en adelante, RGPD), y de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

La Dirección General de Familia tendrá la condición de responsable del tratamiento, y la entidad concertada tendrá la condición de encargada del tratamiento, en los términos del artículo 28 del RGPD y del artículo 33 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre. El documento de formalización del concierto incorporará el acto jurídico previsto en el artículo 28.3 del RGPD, con el objeto, la duración, la naturaleza y la finalidad del tratamiento, los tipos de datos personales, las categorías de interesados y las obligaciones de las partes, de conformidad con la base 17.2.

La entidad concertada tratará los datos únicamente para la prestación de los servicios objeto del concierto y conforme a las instrucciones de la Dirección General de Familia. Aplicará las medidas de seguridad adecuadas al riesgo del tratamiento, teniendo en cuenta que afecta a menores de edad y a categorías especiales de datos.

Asimismo, deberá observar el secreto profesional respecto de los datos personales objeto de tratamiento, manteniendo absoluta confidencialidad y reserva sobre cualquier dato que pudiera conocer con ocasión del cumplimiento de los servicios prestados, sin comunicar a terceros los datos facilitados por el responsable del tratamiento, salvo en los supuestos autorizados por este. Esta obligación subsistirá aun después de finalizar el concierto.

El incumplimiento de estas obligaciones podrá dar lugar a la imposición de penalidades conforme a la base 21.2.a) y, cuando sea culpable, a la resolución del concierto conforme al artículo 18.2.a) del Decreto 3/2022, de 17 de febrero. Todo ello sin perjuicio de que la entidad sea considerada responsable del tratamiento cuando destine los datos a otra finalidad o los utilice incumpliendo las instrucciones recibidas, conforme al artículo 28.10 del RGPD.

Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante la persona titular de la Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, en el plazo de un mes, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas o, directamente, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, en virtud de lo dispuesto en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en ambos casos a contar desde el día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León.

Valladolid, 6 de noviembre de 2026.

*El Consejero de Desregulación,*
*Familia y Ayudas Sociales,*
Fdo.: Carlos Pollán Fernández

## ANEXO I

CONTENIDO DE LOS SERVICIOS OBJETO DE CONCERTACIÓN

1. De conformidad con lo establecido en la base 6, se establece la distribución de los servicios a concertar en dos lotes:

- Lote 1: Servicios de acogimiento familiar y estancias temporales
- Lote 2: Servicio de formación para el acogimiento familiar y para las estancias temporales

2. LOTE 1: Servicios de acogimiento familiar y estancias temporales:

2.1 Marco general:

Todas las actuaciones se desarrollarán bajo las directrices y supervisión que establezca el centro directivo competente en materia de infancia y en coordinación con las Secciones de Protección a la Infancia de las Gerencias Territoriales de Servicios Sociales.

Los menores respecto de los que se prevea la adopción de una medida de acogimiento familiar y/o la realización de estancias temporales serán determinados por las Gerencias Territoriales de Servicios Sociales.

Corresponderá a la entidad concertada proponer a las Secciones de Protección a la Infancia la familia más adecuada para el caso concreto.

Las actuaciones de los profesionales de la entidad concertada se desarrollarán de forma coordinada. La entidad intervendrá a lo largo de todo el proceso de acogimiento familiar o de estancia temporal, con excepción de las actividades formativas, con el fin de favorecer su adecuado desarrollo. Asimismo, cuando resulte necesario ante situaciones de crisis o especiales dificultades, prestará el apoyo e intervención que procedan, bajo la dirección de la persona coordinadora del programa y en colaboración con la correspondiente Gerencia Territorial de Servicios Sociales.

2.2 Actuaciones específicas:

2.2.1 Servicio de sensibilización, captación de familias e información especializada:

- Realizar actuaciones de sensibilización e información en el ámbito local.
- Realizar sesiones informativas individuales o grupales según procedimiento y modelos establecidos por el centro directivo en materia de infancia.
- Informar a las personas interesadas sobre las condiciones, requisitos y procedimiento del acogimiento familiar y estancias temporales en nuestra Comunidad Autónoma.
- Tramitar la documentación necesaria para formalizar la solicitud de las personas interesadas.

- Participar en las campañas de sensibilización y difusión del acogimiento familiar y estancias temporales, en coordinación con el centro directivo en materia de infancia.

- Fomentar y promocionar la participación de aquellas personas que hayan formado parte de los programas en actuaciones de difusión, sensibilización, información, formación y otros procesos, al objeto de acercar a la población a la que se dirige la actividad la realidad de dichos programas.

2.2.2 Servicio de valoración, búsqueda y selección de familias y seguimiento:

- Elaborar, entregar y recoger la autorización de transmisión de datos personales de las personas que precisen iniciar la formación y derivar a la entidad concertada de formación.

- Llevar a cabo el procedimiento establecido por el centro directivo en materia de infancia para la valoración de las personas que, tras la realización y acreditación del proceso formativo inicial, se hayan ofrecido para acoger o para realizar estancias temporales, así como de aquellas unidades familiares propuestas por las Gerencias Territoriales de Servicios Sociales.

- Constatar el cumplimiento de los requisitos y compromisos exigidos por las personas que hayan formulado su ofrecimiento.

- Proporcionar información y atender las demandas que puedan plantear las personas que se ofrecen para el acogimiento o estancias temporales.

- Favorecer el proceso de reflexión sobre el ofrecimiento realizado a fin de ajustar las expectativas a la realidad de los programas.

- Valorar las condiciones y aspectos establecidos para determinar la adecuación de las personas que hayan formulado ofrecimiento para los programas.

- Elaboración de los informes de valoración psicosocial según los modelos establecidos por el centro directivo en materia de infancia.

- Tramitar ante las Gerencias Territoriales de Servicios Sociales los ofrecimientos junto con la documentación establecida para ello para su inscripción registral.

- Comunicar a las Secciones de Protección a la Infancia las modificaciones y actualizaciones en la situación familiar que pudiera influir en su situación registral, la disponibilidad de las familias o variación en sus ofrecimientos y elaborar informes de dicha situación en los plazos que así se determinen procedimentalmente.

- Colaborar con las Secciones de Protección a la Infancia en las diferentes actuaciones del proceso valoración, búsqueda y selección de familias y seguimiento de acogimiento familiar y estancias temporales.

- Preparar a las familias ante el inicio del acogimiento familiar o estancia temporal en colaboración con la Sección de Protección a la Infancia.

- Realizar visitas periódicas al domicilio de las familias acogedoras para realizar el seguimiento del acogimiento o estancia temporal, según lo establecido por el centro directivo competente en materia de infancia y de una forma más intensiva en los casos que estuvieran presentando mayores dificultades en la convivencia o así lo requiera el caso por circunstancias especiales.

- Elaborar informes de supervisión de los acogimientos familiares y estancia temporal, siempre que así se precise y al menos, con carácter trimestral.

- Informar a la Sección de Protección a la Infancia de aquellos hechos que puedan suponer un incumplimiento de los derechos y en contra del interés superior de los niños, niñas y adolescentes acogidos, en el desarrollo del acogimiento o estancia temporal.

- Colaborar con las Secciones de Protección a la Infancia en el estudio de interrupción de estancias temporales y de acogimientos familiares, en la evaluación y estudios de dichos casos.

- Participar en las Comisiones de seguimiento de los programas a nivel provincial y autonómico.

- Elaborar las actas de seguimiento del programa a nivel provincial al actuar el coordinador del programa como secretario de la reunión

- Participar en las Comisiones de seguimiento anual del programa a nivel provincial y autonómico.

- Elaboración de la memoria anual provincial y autonómica de estancias temporales y acogimientos familiares, así como aquellos estudios y estadísticas sobre el trabajo realizado que sean precisos.

- Realizar la coordinación interna y externa que se precise para el desarrollo de la presente acción concertada.

2.2.3 Servicio de apoyo y acompañamiento:

- Orientar, acompañar, apoyar y dar soporte continuado a las familias en las diferentes fases del acogimiento familiar o estancia temporal, tanto de forma individual como grupal (valoración, selección, acoplamiento, inicio, adaptación, desarrollo y cese).

- Valorar la adaptación del menor acogido en el hogar de los acogedores y su nuevo entorno relacional.

- Participar en coordinación con las Secciones de Protección a la Infancia en aquellas funciones necesarias para el acoplamiento, formalización y desarrollo de los programas, así como para la preparación del cese del acogimiento familiar o estancia temporal.

- Apoyar y acompañar a las familias que mantengan contactos con los menores tras el periodo vacacional o lectivo.

- Proporcionar un servicio de atención telefónica 24h/365 días en las diferentes provincias con derivación de llamadas, en caso necesario, a los profesionales del programa relacionados con el caso.

- Organizar los grupos de apoyo de las familias acogedoras y de los menores acogidos cuando así se determine por el centro directivo competente en materia de infancia, y participar en las reuniones provinciales de puesta en marcha y evaluación de los grupos de apoyo, facilitando un servicio gratuito de atención a los menores acogidos que lo precisen, durante el tiempo que dure el desarrollo de dichos grupos.

- Planificar actividades y encuentros de ocio y participación de familias de acogida, menores en acogimiento y voluntarios del programa.

- Informar a las familias sobre los recursos y prestaciones a los que pueden acceder.

- Apoyar a las familias de acogida ajena y extensa, así como a las familias de estancia temporal, en la tramitación de las prestaciones y ayudas a las que puedan tener acceso los niños, niñas y adolescentes.

- Realizar los trámites relativos a escolarización y asistencia sanitaria al inicio del acogimiento familiar en familia ajena y extensa.

- Orientar, acompañar y dar apoyo a la familia biológica, cuando así se precise, durante el acogimiento familiar.

3. LOTE 2: Servicio de formación para el acogimiento familiar y para las estancias temporales:

3.1 Marco general:

La formación tiene como finalidad capacitar a las personas o familias que se ofrecen para formalizar un acogimiento familiar o una guarda de estancia temporal de un niño, niña o adolescentes, favoreciendo la reflexión de su ofrecimiento.

Todas las personas que suscriban un ofrecimiento deberán haber completado un proceso de formación inicial.

El contenido de la formación variará según el ofrecimiento en lo que respecta a la naturaleza del recurso, sus modalidades, sus compromisos de cuidado y los procesos a seguir, en sesiones separadas, con el número, estructura y duración mínimos que se determinen por el centro directivo competente en materia de infancia.

Las ediciones de los cursos se realizarán con la periodicidad y distribución geográfica suficientes para atender las necesidades, siendo principalmente mediante la modalidad presencial, disponiéndose, no obstante, de la opción telemática con el fin de asegurar la cobertura de los supuestos en los que concurran circunstancias especiales que impidan la asistencia.

Asimismo, se dispondrá de materiales didácticos adaptados al efecto.

La acreditación de haber completado el proceso de formación sólo podrá expedirse cuando se haya completado la totalidad de las sesiones que lo constituyan, ya sea en una única convocatoria o, excepcionalmente, a lo largo de convocatorias sucesivas.

La impartición de la formación y los materiales facilitados no supondrán coste alguno para los participantes en el proceso.

El horario establecido para la puesta en práctica de dichas sesiones procurará ser compatible con las obligaciones familiares y profesionales de los asistentes a los cursos.

Todas las actuaciones se desarrollarán bajo las directrices y supervisión que establezca el centro directivo competente en materia de infancia y en coordinación con las Secciones de Protección a la Infancia de las Gerencias Territoriales de Servicios Sociales y con la entidad concertada de los servicios de acogimiento familiar y estancias temporales.

La entidad concertada realizará anualmente una memoria de actividad formativa, informando trimestralmente al centro directivo competente en materia de infancia de las actividades formativas desarrolladas.

Se mantendrá una coordinación estrecha con los programas de acogimiento familiar y estancias temporales con el fin de realizar una adecuada gestión de las actividades, así como una transmisión clara de información que afecte al desarrollo de las mismas.

3.2 Actuaciones específicas:

3.2.1 Formación inicial:

La formación inicial será obligatoria, exigiendo que las personas interesadas reciban las sesiones que en cada momento conformen los respectivos cursos y completen la duración de estas, como requisito previo para poder formular el ofrecimiento y su posterior inscripción registral.

Esta formación abordará los contenidos incluidos en el manual de formación aprobado por centro directivo en materia de infancia para tal fin, procurando que las personas interesadas en el acogimiento adquieran los conocimientos y las habilidades necesarias para hacer frente de manera adecuada a las tareas que conlleva y para abordar los problemas de adaptación del menor, la resolución de conflictos y la colaboración en el marco de la acción protectora.

La entidad concertada realizará las siguientes actuaciones:

- Organización e impartición de la formación, en las diferentes provincias, en sesiones grupales, pudiendo ser individuales en los casos necesarios.

- Coordinación con la entidad que desarrolle los programas de acogimiento familiar y estancia temporal, en su caso, quien realizará la derivación de las personas interesadas a dicha formación, indicando la modalidad de formación para las que se deriva.

- Coordinación con la anteriormente citada entidad una vez finalizado el proceso de formación, trasladando, si así se considera necesario, aquellos aspectos que pudiesen resultar relevantes en orden de la continuación del proceso.

- Emisión, por triplicado, del certificado de asistencia de la formación de cada asistente, entregando una copia a cada asistente y dos a la entidad concertada para el desarrollo de los programas de acogimiento familiar y estancia temporales.

- Evaluación de cada formación impartida, a través de un cuestionario entregado a los asistentes.

Se realizarán las formaciones que se precisen para dar cobertura a todas las provincias de la Comunidad teniendo en cuenta que el plazo máximo para iniciar la formación no puede ser superior a dos meses desde la derivación, una vez hayan completado la fase de información.

Las formaciones se organizarán en las provincias que se precisen para dar respuesta a las personas interesadas, pudiendo ser derivadas, si así lo aceptan, a otras provincias donde se vaya a realizar la formación, siempre que en su provincia no haya un grupo mínimo de 6 personas y se exceda del tiempo expuesto en el párrafo anterior.

En este caso, los gastos de desplazamiento y manutención, en su caso, serán a cargo de la entidad concertada para la formación.

3.2.2 Formación complementaria:

Esta formación está dirigida a aquellas personas que estén realizando un acogimiento familiar o estancia temporal, así como aquellas otras inscritas en el registro de protección y atención a la infancia, que así se determine, atendiendo a su ofrecimiento.

El objetivo es mejorar las habilidades de dichas personas para la adecuada atención de los niños, niñas y adolescentes según las necesidades que presenten.

Se realizarán las formaciones complementarias que se precisen para dar respuesta a las necesidades detectadas, en formato presencial, online o streaming, píldoras formativas, etc.

La entidad concertada realizará las siguientes actuaciones:

- Elaboración de materiales formativos, en coordinación con el centro directivo competente en materia de infancia, en cuanto a contenidos a desarrollar y formatos más adecuados para su impartición.

- Organización e impartición de la formación, prioritariamente en sesiones grupales, pudiendo ser individuales en los casos establecidos para ello.

- Coordinación con la entidad concertada para el desarrollo de los programas de acogimiento familiar y estancias temporales, que será quien realizará la derivación de personas a dicha formación.

- Emisión, por triplicado, del certificado de asistencia de la formación de cada asistente, entregando una copia a cada asistente y dos a la entidad concertada para el desarrollo de los programas de acogimiento familiar y estancia temporales.

- Evaluación de la formación realizada a través de un cuestionario entregado a los asistentes.

3.2.3 Formación continua:

Esta formación está dirigida a aquellas personas que estén realizando un acogimiento familiar o estancia temporal, así como aquellas otras inscritas en el registro de protección y atención a la infancia, que así se determine.

La entidad concertada impartirá la formación con el contenido que determine el centro directivo competente en materia de infancia, por propia iniciativa o a propuesta de las Gerencias Territoriales de Servicios Sociales, de la entidad concertada para el Lote 1 o de las personas guardadoras y de los menores protegidos.

Las actuaciones desarrolladas contarán con la conformidad previa del centro directivo competente en materia de infancia.

La entidad concertada realizará las siguientes actuaciones:

- Elaboración de materiales formativos, en coordinación con el centro directivo competente en materia de infancia, en cuanto a contenidos a desarrollar y formatos más adecuados para su impartición.

- Organización e impartición de la formación en las diferentes provincias o con carácter autonómico, con sesiones presenciales, online u otros formatos que favorezcan el cumplimiento de los objetivos perseguidos en este servicio.

Esta acción formativa se realizará, al menos, con carácter anual, pudiendo llegar a todas las familias a través de cursos, jornadas u otros formatos.

## ANEXO II

CONDICIONES TÉCNICAS: MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES

1. Lote 1: Servicios de acogimiento familiar y estancias temporales.

1.1. Recursos humanos.

1.1.1 Condiciones generales:

Los servicios concertados se llevarán a cabo por profesionales cualificados, titulados en psicología y trabajo social.

De conformidad con lo exigido en el artículo 57.1 de la Ley Orgánica 8/2021 de 4 de junio de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, no podrán adscribirse a la ejecución del concierto a profesionales que hayan sido condenados por sentencia firme por delitos contra la libertad e indemnidad sexuales tipificados en el título VIII de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, así como por cualquier delito de trata de seres humanos tipificado en el título VII bis del Código Penal. Para acreditar esta circunstancia, la entidad seleccionada para formalizar el concierto exigirá a los profesionales a su cargo, antes de su contratación, la aportación del certificado negativo del Registro Central de delincuentes sexuales, y su renovación con una periodicidad de, al menos, cada 6 meses, pudiendo ser exigida esta documentación en cualquier momento por el centro directivo competente en materia de infancia.

La Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales podrá requerir en cualquier momento la documentación que acredite los requisitos exigidos para los recursos necesarios.

Cualquier cambio o variación en la estructura, cualificación o dedicación de los profesionales, deberá ser previamente autorizada por el centro directivo competente en materia de infancia.

A los efectos del presente concierto social, se entiende por jornada completa la establecida en el convenio colectivo vigente en materia de reforma juvenil y protección de menores.

1.1.2 Composición y titulación:

Los servicios concertados se ofertarán en las nueve provincias de la Comunidad Autónoma a través de equipos autonómicos o provinciales.

Para la ejecución de la acción concertada, la entidad concertada habrá de disponer, al menos, de los siguientes recursos personales:

a) Personal común para ambos programas (acogimiento familiar y estancias temporales):

– Una persona coordinadora técnica autonómica, a jornada completa, con experiencia profesional de al menos tres años en acogimiento familiar, intervención con familias o intervención con menores en riesgo de exclusión social. Las funciones principales a desarrollar serán:

- Coordinación con el centro directivo competente en materia de Infancia y las Secciones de Protección a la Infancia.

- Asistencia a las reuniones de coordinación y seguimiento, con otras entidades u organismos a propuesta del centro directivo competente en materia de infancia.

- Elaboración de las memorias de los programas y cuantos documentos sean requeridos por el centro directivo competente en materia de infancia.

- Dirección y coordinación de los equipos de trabajo provinciales y autonómicos que realicen las actuaciones con las familias y menores.

- Realización de propuestas de actuación a partir de las necesidades y demandas detectadas.

– Un profesional para realizar las funciones administrativas, a jornada completa.

b) Personal para los servicios de acogimiento familiar:

– Dos equipos autonómicos para la valoración, búsqueda y selección de familias de acogida, con actuación en las nueve provincias. Cada equipo estará formado por una persona titulada en Psicología y otra en Trabajo Social, ambas a jornada completa, con experiencia profesional de al menos tres años en programas de acogimiento familiar, intervención sistémica con familias o intervención con menores en riesgo de exclusión social.

– Personal de atención al teléfono de emergencia que dé cobertura las 24h, los 365 días del año, mediante sistema de guardias entre los profesionales de los programas.

– El personal técnico que se indica a continuación realizará todas las funciones que se les asigne dentro de las actuaciones de la acción concertada. Los requisitos y jornada de trabajo, así como la distribución territorial ordinaria que se señala, sin perjuicio de que, en función de las necesidades existentes, esta distribución territorial pueda variarse por el centro directivo competente en infancia en cualquier momento, si así se precisa:

| *PROVINCIA* | *GRADO EN PSICOLOGÍA* | *GRADO EN TRABAJO SOCIAL* |
|---|---|---|
| | *N.º JORNADAS* | *n.º JORNADAS* |
| Ávila | 1 jornada completa | 1 jornada completa |
| Burgos | 1 jornada completa | 1 jornada y 1/2 de jornada |
| León | 1 jornada completa | 1 jornada completa |
| Bierzo - Ponferrada | 1 jornada completa | 1 jornada completa |
| Palencia | 1 jornada completa | 1 jornada completa |
| Salamanca | 1 jornada completa | 1 jornada completa |
| Segovia | 1 jornada completa | 1 jornada completa |
| Soria | 1/2 de jornada | 1/2 jornada |

| *PROVINCIA* | *GRADO EN PSICOLOGÍA* | *GRADO EN TRABAJO SOCIAL* |
|---|---|---|
| | *N.º JORNADAS* | *n.º JORNADAS* |
| Valladolid | 1 jornada y 1/2 de jornada | 2 jornadas completas |
| Zamora | 1 jornada completa | 1 jornada completa |
| TOTAL | 10 JORNADAS | 11 JORNADAS |

c) Personal para los servicios de estancias temporales:

– Un equipo autonómico, formado por una persona titulada en Psicología y otra en Trabajo Social, a jornada completa, que realizarán las funciones de sensibilización, captación de familias, valoración, selección y seguimientos, en todas las modalidades de estancia temporal y que dará cobertura a las nueve provincias de la Comunidad Autónoma.

1.1.3 Metodología de la prestación del servicio:

Los profesionales desarrollarán las funciones propias de su formación, mediante un trabajo coordinado y en equipo, individualizado para cada caso concreto a atender y conforme a los protocolos y directrices establecidas por los servicios competentes en materia de infancia y bajo la dirección del coordinador autonómico designado.

Los profesionales deberán desplazarse a las diferentes provincias de la Comunidad para la atención a todas las familias acogedoras y menores acogidos en los diferentes programas.

Las actuaciones se llevarán a cabo por equipos diferentes, según lo señalado anteriormente. En caso de necesidad, se podrá acordar el apoyo entre los diferentes equipos. La distribución territorial podrá variarse a petición de la coordinación autonómica de la entidad concertada o del centro directivo competente en materia de infancia.

Los equipos autonómicos efectuarán las actividades propias de su función en las diferentes provincias, salvo que por volumen de trabajo y para dar respuesta a todas las demandas sea necesaria la colaboración de los equipos provinciales.

1.1.4 Dependencia y sustituciones:

El personal contratado dependerá exclusivamente de la entidad concertada, a quien corresponderán todos los derechos y deberes inherentes a su condición de empleador de este, siendo la Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales ajena a las relaciones laborales que por tal motivo se generen.

En caso de baja, enfermedad prolongada o cualquier otra ausencia previsible por un periodo superior a un mes, la entidad procederá a su sustitución por otro profesional. Este personal deberá cumplir los mismos requisitos que la persona sustituida, debiéndose comunicar por escrito, con una antelación de tres días hábiles al centro directivo competente en materia de infancia, los datos de la persona sustituta, para su conocimiento.

En los supuestos de reducción de jornada de los profesionales, se complementarán los horarios con la incorporación de otro profesional.

En el resto de las ausencias de carácter coyuntural e imprevisible de los trabajadores, la entidad deberá garantizar el cumplimiento del servicio concertado.

1.2 Medios materiales.

La entidad concertada pondrá a disposición de los trabajadores los medios materiales y técnicos necesarios para el desarrollo de las actuaciones objeto del presente concierto.

La entidad concertada deberá contar, al menos, con una sede en cada capital de provincia de Castilla y León, que habrá de disponer de espacios necesarios para despachos y entrevistas con familias y menores y que se encuentren en condiciones óptimas de confort, limpieza e higiene.

Serán por cuenta de la entidad concertada, y se entienden incluidos en el precio del concierto, los siguientes gastos:

1.2.1 Alquileres y consumos:

- Alquiler de local.
- Luz y agua.
- Climatización.
- Limpieza.
- Mantenimiento.

1.2.2 Material inventariable:

- Un ordenador portátil con sus aplicaciones informáticas correspondientes por cada profesional.
- Un teléfono móvil por profesional con datos para acceso a internet.
- Una impresora/fotocopiadora para cada sede.
- Mobiliario adecuado, que deberá incluir mesa y silla por cada profesional, dos sillas de confidente por mesa y mesa de reuniones.

1.2.3 Otros gastos:

- Gastos de desplazamiento de los profesionales para el desarrollo de sus actuaciones (transporte, alojamiento, manutención, seguros de accidentes, etc.).
- Internet, licencias, antivirus, tóner, etc.
- Telefonía.
- Material de oficina (folios, carpetas, bolígrafos, etc.) y lúdico-didáctico (libros infantiles y de entretenimiento, juegos, etc.), materiales diversos vinculados a la naturaleza de los servicios, gastos de publicidad y propaganda específicos de los servicios.

- Trabajos realizados por otras empresas cuya contratación resulte necesaria para la ejecución del programa y no sean inversión como limpieza, seguridad, trabajos técnicos o gestoría.

- Formación del personal que desarrolla las actuaciones concertadas.

- Gastos indirectos: seguro de responsabilidad civil para la cobertura de los riesgos derivados de la prestación de los servicios.

La entidad acreditará mediante una declaración responsable en la que conste la disponibilidad actual o, en su caso, el compromiso de disponer de los recursos materiales referidos en caso de resultar adjudicataria de la acción concertada. La Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales podrá requerir en cualquier momento la documentación que acredite los requisitos exigidos para los recursos necesarios.

2. Lote 2: Servicio de formación para el acogimiento familiar y para las estancias temporales

2.1. Recursos humanos.

2.1.1 Condiciones generales:

Los servicios concertados se llevarán a cabo por profesionales cualificados, titulados en psicología.

Se aplicarán a este lote las previsiones de los párrafos segundo a cuarto del apartado 1.1.1 y las del apartado 1.1.4 de este anexo.

A los efectos del presente concierto social, se entiende por jornada completa la establecida en el convenio colectivo vigente en materia de reforma juvenil y protección de menores.

2.1.2 Composición y titulación:

Para la ejecución de la acción concertada, la entidad concertada habrá de disponer, al menos, de los siguientes recursos personales:

– Un equipo autonómico, formado al menos por dos psicólogos, a jornada completa, uno de ellos actuará como coordinador, que realizarán las actuaciones recogidas en el anexo I, en los diferentes tipos de acción formativa, tanto para los servicios de acogimiento familiar como de estancias temporales, dando cobertura a las necesidades a las nueve provincias de la Comunidad Autónoma.

  El equipo impartirá la formación en todas las provincias, procurando adaptarse a las demandas de cada una de ellas, salvo que por volumen de trabajo y para dar respuesta a dichas demandas, precise unificar la formación de personas de diferentes provincias en una provincia concreta.

– Un profesional para realizar las funciones administrativas, a media jornada.

2.1.3 Metodología de la prestación del servicio:

Los profesionales desarrollarán las funciones derivadas de los servicios concertados, mediante un trabajo coordinado y en equipo, siendo individualizado para cada caso concreto a atender, siguiendo los protocolos y directrices establecidas por los servicios competentes en materia de infancia.

Los profesionales deberán desplazarse a las diferentes provincias de la Comunidad para el desarrollo de la formación, garantizando su impartición según lo establecido en el anexo I.

2.2. Medios materiales.

La entidad concertada pondrá a disposición de los trabajadores los medios materiales y técnicos necesarios para el desarrollo de las actuaciones objeto del presente concierto.

La impartición de la formación se llevará a cabo en locales adecuados y adaptados para tal fin y en condiciones de confort, higiene y limpieza para las familias y, en su caso de los menores.

La entidad deberá contar, al menos, con una sede en Castilla y León desde la que coordinará las actuaciones a realizar en toda la Comunidad.

Serán por cuenta de la entidad concertada, y se entienden incluidos en el precio del concierto, los siguientes gastos:

2.2.1 Alquileres y consumos:

- Alquiler de local.
- Alquiler de locales y aulas para impartición de las acciones formativas.
- Luz y agua.
- Climatización.
- Limpieza.
- Mantenimiento.

2.2.2 Material inventariable:

- Un ordenador portátil con sus aplicaciones informáticas correspondientes por cada profesional.
- Un teléfono móvil por profesional con datos para acceso a internet.
- Una impresora/fotocopiadora para cada sede.
- Mobiliario adecuado.

2.2.3 Otros gastos:

- Gastos de desplazamiento de los profesionales para el desarrollo de sus actuaciones (transporte, alojamiento, manutención, seguros de accidentes, etc.), así como gastos de desplazamiento de las personas que han presentado su ofrecimiento para un acogimiento familiar o estancia temporal y precisen desplazarse para la realización de la formación inicial obligatoria, según lo establecido en el anexo I.

- Internet, licencias, antivirus, tóner, etc.

- Telefonía.

- Material de oficina (folios, carpetas, bolígrafos, etc.) y materiales diversos vinculados a la naturaleza de los servicios.

- Trabajos realizados por otras empresas cuya contratación resulte necesaria para la ejecución del programa y no sean inversión como limpieza, seguridad, trabajos técnicos, gestoría o guardería.

- Formación del personal que desarrolla las actuaciones concertadas.

- Gastos indirectos: seguro de responsabilidad civil para la cobertura de los riesgos derivados de la prestación de los servicios.



CV: BOCYL-D-13112026-220-17